



*Intendencia Municipal de
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
INT. J. BELTRAMI 50 (02265) TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
B7174BGB FAX: (02265) 43-2360
B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2216

REGISTRO DE DECRETOS

Coronel Vidal, 22 de octubre de 2009.-

VISTO

La comunicación cursada por el Honorable Concejo Deliberante por la que se pone en conocimiento del D.E. la sanción de la Ordenanza N° 084/2009 y;

CONSIDERANDO

Que dicha Ordenanza fue comunicada al D.E. con fecha 21/10/2009;

Que de conformidad a lo establecido en el art. 108 inc.2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del D.E. la promulgación de las Ordenanzas;

POR ELLO;

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES;

DECRETA

ARTICULO 1º: Promúlguese la Ordenanza N° 084/2009, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 14/10/09, cuya copia, como anexo, forma parte del presente decreto.-----

ARTÍCULO 2º: El presente decreto será refrendado por el Director de la Juventud a cargo de la Secretaría de Turismo Municipal, Sr. Efraín Lopez Raposo.-----

ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda y dese al Registro Oficial.----

DECRETO N° 2013

d.ch.

López Raposo Efraín
Director Secretaría de
Turismo y Medio Ambiente
PARTIDO DE MAR CHIQUITA

JORGE ALBERTO PAREDI
Intendente Municipal
Municipalidad de Mar Chiquita



Honorable Concejo Deliberante

de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2320 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2217

REGISTRO DE DECRETOS

VISTO

Que contamos en el distrito con una importante cantidad de Artesanos; y

CONSIDERANDO

Que se necesitaría poder contar con un predio o sector público donde nuestros Artesanos puedan exhibir y comercializar sus obras.

Que sabedores de que estas personas es con el único ingreso que cuentan para vivir ellos y su grupo familiar, y que se les estaría de esta manera fomentando para seguir creciendo en su actividad;

Que es de suma importancia, tanto para la municipalidad como para los artesanos, manejarse con una reglamentación que les permita al Municipio tener organizada esta exposición y venta ya que se trata de puesto en la vía pública, y a los artesanos de sentirse respaldados para poder desarrollar su actividad en el marco de una reglamentación;

Que las ferias de artesanos forman parte del trativo turístico de un distrito;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAR CHIQUITA EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE -----

ORDENANZA

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la instalación de ferias de artesanos en sectores públicos -----para la exhibición y comercialización de sus artesanías y artes plásticas.-----

ARTICULO 2º: QUEDARÁ a criterio del Departamento Ejecutivo establecer el lugar que -----este estime procedente para la ubicación de las ferias mencionadas en el artículo 1º, como así también reglamentar el horario de funcionamiento de las mismas.-----

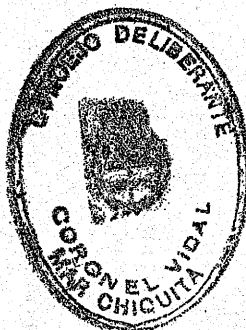
ARTICULO 3º: APRUEBASE el Reglamento que forma parte de la presente, por el cual -----se regirán las ferias autorizadas en el artículo 1º.-----

ARTICULO 4º: De forma.-----

ORDENANZA Nº 084

Dada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a los 14 días del mes de octubre del año 2009.-

Gloria
GLORIA LETICIA TOLOSA
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



MIGUEL ANGEL PAREDI
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



*Intendencia Municipal
Honorable Concejo Deliberante
de Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI - TEL: (02265) 43-4330
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

M J M
Nº 2218

REGISTRO DE DECRETOS

REGLAMENTO DE FERIAS ARTESANALES Y ARTES PLÁSTICAS

FINALIDAD:

ARTÍCULO 1º: LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN REGIRÁ PARA las Ferias Municipales de artesanía y artes plásticas.

ARTÍCULO 2º: Tiene por objeto promover y estimular el desarrollo de la artesanía local, dando a sus autores la oportunidad de exponer sus trabajos, valorizando y permitiendo demostrar sus condiciones manuales y artísticas.

DEFINICION ARTESANO

ARTICULO 3º: Se considera artesano aquel trabajador manual, que ejercita un oficio por su cuenta, que elabora o confecciona su mercadería u objetos de arte sin la utilización de maquinarias que posibiliten la producción seriada o industrial de las mismas, aplicando técnicas y destrezas empíricas, creando modelos de valor estético y destacando las características intrínsecas del material.

DEFINICION ARTESANAL

ARTICULO 4º: Artesanal es todo objeto que tenga valor estético, con preferencia sobre lo utilitario y en cuya producción predomina el trabajo manual. Una pieza será artesanal cuando sea lograda a través del uso y/o aplicación de técnicas reconocidas, mediante las manos, maquinas y /o herramientas que no sean determinantes o productoras de la pieza.

RUBROS

ARTICULO 5º: Para la correcta fiscalización y definición se dividieron en rubros perfectamente determinados:

A) Metales. B) Cueros. C) Varios. D) Cerámicas y Modelados. E) Maderas y Cañas. F) Telas y tejidos.-

ARTICULO 6º: Cualquier otra manifestación que no se encuentre en este detalle, será resuelto por la comisión fiscalizadora.

ARTÍCULO 7º: La fiscalización se hará a base de medios de producción, las técnicas de transformación del material utilizado como materia prima la funcionalidad de las piezas y la actitud o intención estética del artesano.

ARTICULO 8º: Con respecto a los medios de producción, cabe destacar que no está prohibido el uso general de ninguna máquina, sino que hay situaciones que son determinantes en cada rubro para definir su validez o no.

ARTICULO 9º: El Departamento Ejecutivo, deberá reglamentar las características para que encuadren dentro del rubro que se establece en el Artículo 8º.

FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA:

ARTICULO 10º: El Departamento Ejecutivo deberá establecer lugar y fecha del funcionamiento de la feria, al igual que la fecha de inscripción para solicitar las vacantes. Una vez vencido el plazo prescrito, se declarará cerrada la inscripción.

ARTICULO 11º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo y Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, las que establecerán el número de puestos que funcionaran y el lugar de su instalación, pudiendo introducir modificaciones al respecto en cualquier momento por razones de conveniencia, sin derecho a reclamación alguna contra su decisión.

ARTICULO 12º: La Autoridad de aplicación conformará la junta calificadora de los artesanos, la que deberá evaluar que los productos a exhibir sean realizados artesanalmente por el interesado en participar en dicha feria.

ARTICULO 13º: La adjudicación y ubicación de los puestos se hará por sorteo público entre los postulantes inscriptos.



Intendencia Municipal de
Honorable Consejo Deliberante
de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (0226) 43-2330 / 43-2324
FAX: (0226) 43-2500
B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2219

REGISTRO DE DECRETOS

ARTÍCULO 14º: La autoridad de aplicación recepcionará las solicitudes presentadas, extendiendo constancia de ello al interesado y de acuerdo con su orden de recepción las archivará y anotará en un registro especial que se llevará al efecto.

ARTÍCULO 15º: La autoridad de aplicación considerará las solicitudes presentadas a efectos de establecer si cumplen los requisitos formales establecidos por el presente dispositivo produciéndose por su aceptación o rechazo, según el caso.

ARTÍCULO 16º: Luego de presentadas las solicitudes serán calificadas y si no reúnen las exigencias mínimas de calidad estética o no se avienen con el carácter de la feria, se rechazará la solicitud lo que se comunicará al interesado.

ARTÍCULO 17º: Se comunicará a cada postulante, el puntaje otorgado por la Junta Calificadora, dentro de los 10 (diez) días posteriores al cierre de la inscripción.

ARTÍCULO 18º: Los puestos serán concedidos en uso con carácter precario, personal e intransferible, por el término máximo de una temporada, con un costo de ciento cincuenta pesos mensuales (\$ 150) , los que deberán abonarse en su totalidad a mes vencido en la Oficina de Recaudación Municipal que corresponda a la localidad, entre el 1º y el día 10 del mes siguiente.

ARTÍCULO 19º: Cada permisionario acarreará con los gastos que genere el consumo eléctrico del puesto que se halla otorgado.

ARTÍCULO 20º: Los puestos tendrán el espacio que determine la Autoridad de Aplicación y no se permitirá ocupar espacios superiores al adjudicado.

ARTÍCULO 21º: La Municipalidad deberá determinar la infraestructura necesaria para el armado de los puestos y el horario en el que se podrán colocar en la feria.

ARTÍCULO 22º: Cada puesto deberá exhibir una cantidad suficiente de piezas de acuerdo al criterio de la Municipalidad, que justifique el puesto adjudicado.

ARTÍCULO 23º: Todo permisionario deberá acreditar la mayoría de edad a reunir las condiciones de ley, para el ejercicio del comercio y poseer además domicilio en el Partido de Mar Chiquita en su DNI, con 2 años de antigüedad como mínimo. Pudiendo nombrar a un tercero, que cumpla con la función de colaborador para la atención del puesto, debiendo acreditar también en su DNI domicilio en el Partido de Mar Chiquita con 2 años de antigüedad como mínimo.

ARTÍCULO 24º: Los postulantes a permisionarios deberán completar un formulario ante la Municipalidad, que proveerá la Autoridad de Aplicación, en el que deberá constar:

- Nombres y Apellido
- Edad
- Nacionalidad
- Documento Nacional de Identidad
- Certificado de salud expedido por un Organismo oficial
- Rubro que pretende explotar
- Dos (2) fotografías del tipo carnet.

ARTÍCULO 25º: Los aspirantes completarán un formulario con carácter de declaración jurada, en donde manifiestan haber tomado conocimiento y aceptado este Reglamento.

ARTÍCULO 26º: Ningún permisionario podrá ser propietario de comercio donde se realice la venta del mismo tipo de productos que exhibe y vende en la feria de la que es titular.

ARTÍCULO 27º: Cada permisionario dispondrá de un solo permiso habilitante y no podrá trabajar en más de una feria municipal en la misma localidad.

ARTÍCULO 28º: La habilitación para actuar como permisionario de la feria será otorgada por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 29º: Las concesiones acordadas, caducarán automáticamente y de pleno derecho al vencimiento establecido por la Municipalidad, sin necesidad de interpelación previa alguna y los expositores procederán a dejar expeditos los lugares ocupados en forma definitiva.

ARTÍCULO 30º: En relación con el plazo establecido por are Art. 18º las concesiones se otorgarán en forma provisional y a título experimental para los primeros quince (15)



*Autoridad Municipal de
Honorable Consejo Deliberante
de Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI - TEL. (02265) 43-2660
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2220

REGISTRO DE DECRETOS

días, con el fin de verificar el funcionamiento de los puestos adjudicados. Si transcurrido dicho plazo la secretaría arribara a una comprobación satisfactoria, la concesión será confirmada hasta completar el período establecido para la feria. Esta disposición regirá todos los años aun respecto de quienes hallan expuesto ya una o mas veces en la feria.

ARTICULO 31º: Cuando quedara vacante un puesto ya adjudicado y se hiciera una nueva adjudicación para cubrirla esta tendrá siempre como plazo máximo el resto del tiempo que falta para completar el período establecido, computado el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18º.

ARTICULO 32º: La Municipalidad podrá revocar las concesiones otorgadas en cualquier momento, bien sea por razones de conveniencia o utilidad pública o por incumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios en ambos casos sin derecho a reclamo por parte de los afectados.

ARTICULO 33º: Son obligaciones de los concesionarios:

a) Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y acatar las órdenes, directivas que imparta la Autoridad de Aplicación en relación con la feria.

b) Guardar compostura correcta, tanto en su presencia y atuendo personal como en su tratamiento con el público.

c) Mantener el orden e higiene de los lugares que le fueran asignados y cooperar en el mismo sentido respecto de los sitios comunes.

d) Instalar y retirar los puestos dentro del horario que fije para estos fines la Municipalidad.

e) Abrir los puestos todos los días de la feria, salva de inasistencia justificada a criterio de la Municipalidad.

f) Trabajar con su comprobante de habilitación a la vista.

g) Haber realizado una declaración jurada en donde toma conocimiento y acepta este Reglamento.

ARTICULO 34º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, la exposición y comercialización de los objetos de la feria, estará sujeta a la legislación nacional, provincial y municipal que sea de aplicación al respecto.

ARTICULO 35º: En la feria de artesanías solo se habilitará como permisionario a aquella persona que justifique plenamente su condición de artesano, como se considerará en el artículo 3º.

ARTICULO 36º: El permisionario que exhibiera mercadería sobre su puesto o en el espacio adjudicado y que no perteneciere a la producción de sus titulares será considerado reventa.

ARTICULO 37º: En cada puesto de venta se deberá exhibir una variedad mínima de modelos cuyo número dependerá del tipo de trabajo que se trate y será definido en cada caso particular por la Municipalidad.

ARTICULO 38º: En el caso de que un permisionario habilitado modificara radicalmente el tipo y temática de lo que expone y vende en relación al material que sirvió para su elección y habilitación deberá solicitar la correspondiente aprobación de la Municipalidad quien aceptara o no el cambio propuesto.

ARTICULO 39º: Se permitirá también dentro de la feria, la exposición y venta de obras de arte plástico.

ARTICULO 40º: Serán habilitados como permisionarios titulares de un puesto de ventas los autores de obras comprendidas dentro del espectro de las artes plásticas y gráficas.

ARTICULO 41º: Los permisionarios podrán contar en sus puestos de venta con una carpeta con obras para mostrar distintas de las expuestas.

ARTESANOS INVITADOS

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 42: Se destinarán 5 (cinco) puestos para Artesanos Invitados, los que podrán comercializar sus productos por el término mínimo de 3 (Tres) días y máximo de 7 (Siete) días.

ARTICULO 43: Para acceder a ocupar un puesto, el Artesano deberá acreditar domicilio dentro del país, la Autoridad de Aplicación decidirá sobre la viabilidad de la solicitud.

ARTÍCULO 44: El Artesano completará un formulario con sus datos personales y una Declaración Jurada en donde manifestará haber tomado conocimiento y aceptado este Reglamento.

ARTICULO 45: El costo será de \$ 5.- (pesos cinco) por día, el que deberá abonarse en forma anticipada a la ocupación del puesto, debiéndose efectuar el pago de la totalidad de los días autorizados por la Autoridad de Aplicación, en la Oficina de Recaudación que corresponda a la localidad.

ARTICULO 46: El Artesano Invitado estará regido por el Régimen de Sanciones del presente Reglamento, quedando exceptuado del Inciso .H del Art. 54 y de los incisos F y G del Art. 55.

SUPERVISION DE LA FERIA

ARTICULO 47º: La Autoridad de Aplicación ejercerá la supervisión de las actividades que se desarrollen en los lugares y horarios de la feria.

ARTICULO 48º: La Autoridad de Aplicación controlará:

- a) Las habilitaciones de los permisionarios en cada ocasión que lo considere necesario.
- b) Las asistencias, cumplimiento de horarios, licencias y todas las implicancias de acuerdo con las disposiciones emanadas de este Reglamento.
- c) El uso correcto de los espacios asignados a cada puesto de venta.
- d) La presencia única del titular de cada puesto de venta, o la persona designada por este. Evitando la presencia de menores de edad y de personas no habilitadas para ello.
- e) La exhibición del precio de venta de los productos en exhibición.

AERICULO 49º: La Municipalidad estará facultada a convocar periódicamente a cada permisionaria para ejercer un control del tipo y calidad de los productos que expone y vende en el momento de la convocatoria pudiendo retirarle la habilitación si se considera que no ha mantenido el nivel, tomando como referencia el material que posibilita la elección del interesado a su habilitación como permisionario.

ARTÍCULO 50: El personal autorizado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la feria estará facultado para:

- a) Observar al permisionario y actuar de acuerdo a lo que se establece en el régimen de sanciones.
- b) Solicitar en caso de necesidad el auxilio de la fuerza pública para mantener el orden y hacer cumplir las disposiciones vigentes.

RÉGIMEN DE SANCIONES:

ARTICULO 51: Todos los permisionarios de un mismo puesto son responsables de cuanto ocurra en él, en todo momento.

ARTICULO 52: El personal autorizado por la Municipalidad para la supervisión de la feria informará a la Secretaría de Gobierno, cualquier trasgresión reglamentaria, por parte de los permisionarios habilitados sugiriendo la sanción a aplicar de acuerdo a la gravedad de la falta.

ARTÍCULO 53: Las sanciones a que pueden hacerse pasible un permisionario son: Observación, Apercibimiento, Suspensión o cancelación de la habilitación y en todos los casos se registrará en su legajo personal.

ARTÍCULO 54: Será observado en una primera instancia y posteriormente apercibido el permisionario que:

- a) Exceda el perímetro asignado.



Intendencia Municipal
Honorable Concejo Deliberante
Mar Chiquita
de Mar Chiquita

INT. J. BELTRACCHIO 501211121122654324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2222

REGISTRO DE DECRETOS

- b) Permita a personas no autorizadas la atención del puesto de venta.
- c) Trabaje sin la habilitación correspondiente.
- d) Ingiera bebidas alcohólicas
- e) Manifieste una conducta que ofenda al orden y la moral pública.
- f) No cumpla con los horarios establecidos.
- g) Firme presente sin armar su puesto.
- h) No tenga actualizado el domicilio en el legajo personal.
- i) No cumpla con las indicaciones de los inspectores.
- j) Cualquier otra imprevisible situación anómala o antirreglamentaria que a consideración de la Municipalidad deba ser sancionada.

ARTICULO 55: Será suspendido o se le cancelará la habilitación al permisionario que:

- a) Cometa actos graves de inconducta, deshonestidad o desconocimiento a las autoridades que jerárquicamente corresponda.
- b) Venda productos de terceros.
- c) Tenga a terceros asalariados.
- d) Aceptase hechos que den origen a sanciones comunes por su forma de proceder.
- e) Posea comercios donde realice venta de los mismos productos que exhiben y vende en la feria en la que es permisionario habilitado.
- f) Tenga 20 % de inasistencia en un mes sin causa justificada.
- g) Si transcurrieran siete (7) días corridos a contar del primer día de ausencia de atención del puesto, sin justificación razonable ante autoridad municipal.
- h) No cumpliera con el pago del canon dentro del tiempo establecido en el artículo 18 del presente Reglamento.

i) El permisionario al que se le cancelara la habilitación por algunas de las causales descriptas en el artículo anterior, o comunicara que dejará el espacio concedido antes del vencimiento del mismo, no podrá solicitar una vacante por el término de 2 (dos) años consecutivo, con excepción de aquel que justificare su conducta, por un motivo comprobable de fuerza mayor.

ARTICULO 56: Los permisionarios deberán observar estrictamente lo determinado por esta Ordenanza y su Decreto Reglamentario, cuyo dictado será facultad del Departamento Ejecutivo. Cualquier hecho en contrario configura una infracción que será sancionada por el Departamento Ejecutivo en forma sumaria aplicando las penalidades que están establecidas en la Legislación vigente.

ARTICULO 57: El permisionario expulsado o el que el inspector estime que debe retirarse de la feria, no debe bajo ningún concepto, armar su puesto nuevamente, caso contrario se efectuará la desocupación por vía administrativa trasladando los efectos que sean propiedad del permisionario a donde estime el Departamento Ejecutivo, según las leyes vigentes.

ARTICULO 58: Transcurridos quince (15) días a contar de la fecha del retiro, sin que el causante se presentase a retirar los elementos aludidos se aplicarán las leyes vigentes para los casos de objetos abandonados en la vía pública.

ARTICULO 59: Todo pedido de rehabilitación del permiso será evaluado por la Autoridad de Aplicación, debiendo resolver mediante acto administrativo fundado.

ASISTENCIA

ARTICULO 60: La feria contará con su libro de asistencias que deberá ser firmado por el permisionario (o a la persona autorizada por este) de cada puesto de venta hasta una hora después de la iniciación del horario establecido. Sobre pasado dicho límite de tolerancia, el permisionario será considerado ausente y no firmará el libro de asistencia.



*Intendencia Municipal de
Honorable Concejo Deliberante*

INT. J. BELTRAMI 70 - TEL. (02265) 43-2390 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

Nº 2223

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 61: Las ausencias por enfermedad, duelo, examen, etc. Deberán ser justificadas con certificados autorizados, en donde se aclare debidamente la causa y el periodo de asistencia, dando aviso a la Municipalidad dentro de las 48 hs. de producida la falta.-----

ARTICULO 62: Los avisos de ausencias, justificaciones de las mismas y solicitudes de licencias serán controladas y archivadas por la Autoridad de Aplicación.-----

[Signature]
GLORIA LETICIA TOLOSA
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



[Signature]
MIGUEL ANGEL PAREDI
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE